עין משפט נר מצוה

לה א ב מיי׳ פי״ד מהל׳ שחיטה הל׳ ח ועי׳ בהגהות וכ״מ טוש״ע י״ד סי׳ כח סעיף טו:
לו ג מיי׳ פ״ג מהלכות פסולי המוקדשין הל׳ כ:
לז ד מיי׳ פ״ג מהלכות טומאת מת הל׳ יג:
לח ה מיי׳ פרק י מהלכות שאר אבות הטומאה הלכה ד:

שיטה מקובצת

ג] הלכך עד שלא תהא בו מראית מים כשר: ד] והוא דאיכא (כזית) [רביעית] מדם גמור:

רבינו גרשום

רואין אותו כאילו הוא מים. כלומר משערין אותו הדם של בהמה אם יש בו שיעור שאם היה מים היה מבטל דם העוף ולא היה בו מראה אדמומית פטור מלכסות ואי (במיעוט) דם הבהמה [מועט] שאם היה מים לא היה מבטל דם העוף והיה בו מראה אדמומית חייב לכסות: ר׳ יהודה אומר אין דם מבטל דם. כלומר דם העוף אינו מבטל דם הבהמה ג) ופשוט מלכסות: תנן התם דם שנתערב במים כו׳. לענין זבח אם נתערב במים ויש בו מראה דם כשר לכפרה: לא שנו אלא שנפל מים לתוך הדם כו׳. לא שנו דאמרי׳ אם יש בו מראית דם כשר אלא שנפל מים לתוך דם דמים היו עיקר ראשון ראשון בטל הדם: לא צריכא שתמדן במי גשמים. כלומר דבעינן לדעת מהו דתימא כיון דתימוד מאיליהן והוא לא תימדן לא אחשבינהו ולא ליכשרו קמ״ל דמכשרי: רב (יוסף) [אסי] מנהרביל בי צללתא דדמא. כלומר מה דשנינו כל מראה אדמומית שבו מכפרין ומכשירין בי צללתא דדמא: (דם התמצית) מטמאין באהל והוא דאיכא רביעית. כלומר הך צללתא דדמא אם של מת הוא מטמאין באהל: משקין היוצאין מטבול יום שטבל ולא היה בו עדיין השרב שמש כמשקין שנוגע בהן:

ג) פי׳ רבינו זה מפני שלכאורה יתמדן לא אחשבינהו ולא ליכשרו קמ״ל דמכשרי: רב (יוסף) [אסי] מנהרביל בי צללתא דדמא. כלומר מה דשנינו כל מראה אדמומית שבו מכפרין ומכשירין בי צללתא דדמא: (דם התמצית) מטמאין באהל והוא דאיכא רביעית. כלומר הך צללתא דדמא אם של מת הוא מטמאין באהל: משקין היוצאין מטבול יום שטבל ולא היה בו עדיין השרב שמש כמשקין שנוגע בהן: ד) פי׳ רבינו זה מפני שלכאורה יתמדן לא אחשבינהו ולא ליכשרו קמ״ל דמכשרי: רב (יוסף) [אסי] מנהרביל בי צללתא דדמא. כלומר מה דשנינו כל מראה אדמומית שבו מכפרין ומכשירין בי צללתא דדמא: (דם התמצית) מטמאין באהל והוא דאיכא רביעית. כלומר הך צללתא דדמא אם של מת הוא מטמאין באהל: משקין היוצאין מטבול יום שטבל ולא היה בו עדיין השרב שמש כמשקין שנוגע בהן:

ריש לקיש לית ליה שנו חלה לטבל פתו חבל לקדרה חוזר ועיטור חלמית לחפילו טהרה מעורכת טומאה כ״ש לטומאה מעורכת טומאה ולחפילו לחני דקתמר וכי טומאה שבטלה חזרה ועיטורה היינו ממש טהרה חבל בטומאה א]למעורכת טומאה ליכא מאן דפליג וכל שכן לחיסור מעורר חיסור כדחמר לעיל (דף פו:) סם ממרו ספק טומאה לטהר כו׳ ובהעלן (יבמות דף פב:) נמי ממרי׳ נתן סלה ונטל סלה עד רובו חלמית טפי מרובו לא ממרינן דרחשון רחשון בטל חע״ג דהוי בהספק ויש״ל דבכ״מ ממרינן לחזור ועיטור לחפילו בהספק ובדם תבוסה דמפליג בין פסק לנפ פסק משום דבדם תבוסה דרבנן הקילו והכא בקדשים דוקא ממרינן רחשון רחשון בטל לכיון שנחלה בקדשים שוב אינו חוזר ג) וגלחה והניח דבפרק בתרא דע״ז (דף עג.) מפרש ר״י דרחשון רחשון בטל ואין נחסר כלל שהוא בו נותן טעם בכל שהוא יין נסך כו׳ מפרש רב דימי דהיינו דוקא כי נפל היתרא לגו חיסורא דקחמר בתר הכי חבל חיסורא לגו היתרא אינו חבל כל שהוא דרחשון רחשון בטל כל זמן שיש בהיתר ופריך תנן ואלו מסורין ואוסרין בכל שהוא יין נסך כו׳ מחי לחו חיסורא לגו היתרא לא היתרא לגו חיסורא ת״ש יין בחיש בנ״ט מחי לחו דחמרת לחיסורא לגו מיט להיתרא ומהן גופה לא פריך דמוקה רבי יוחנן דבנתינת טעם חוזר ועיטור חבל להא טעם כעיקר בחין שאינו מינו חן המורה כדחמר בהתעטופות (זבחים דף עח:) ובאלו עוברין (פסחים דף מד:) ובפ׳ שלשה מינין (נזיר דף ט.) חלח ה״פ חבסיפא חיסורא לחוך היתרא ס״ג רישא דיין בכל שהוא ומשני לא בנפל חמרא להיתרא לגו מיט לחיסורא ופריך

מדריש בחיש בחיסורא קיפא נמי בחיט לחיסורא וקתני חיש בין בנ״ט פירוש וכי היכי להך קיפא בחיסורא לגו היתרא ס״ה ריש דיין בין בכל שהוא ומשני דכולה בהיתרא לגו חיסורא ובנ״ט דקחמר דמשמע דכי ליכא בנותן טעם דברי ח) הייט כגון שנפל הרבה מן ההיתר בתר אחת לתוך החיסור שנתבטל החיסור בתר אחת וח״ת חמחי נקט מחבית לבור משום דרחשון רחשון בטל בלחו הכי שרי כיון לבסוף נשחר שיש בו היתר וי״ל דדוקא נקט מחבית בחהל עד לליכא רביעית דס גמור דחי בדם שעם מי גשמים טפי מלרעור חבל היכא דנפיש עמודיה טובא לח בטיל לפילו יש שיש בהיתר: **שנתמדן** מאליהן. הוא הדין דהוי מלי למימר דתמדן במי פירות חלח מכבי: **והוא דאיכא בזית. והוא דאיכא רביעית.** מצללתא דדמא קחי כדפירש בקונטרס וקמ״ל דחע״פ שכולו דס לח מחייב חלח כזית ורביעית: כרת עד לליכא כזית דס גמור ולח מטמח בחהל עד לליכא רביעית דס כמור דחי בדם שעם מי גשמים פשיטח לרבי כזית ורביעית: **תנן התם.** תימה מי משנה היח הח דקחמר לעיל ט) (במתניתין) תנח ומטמח בחהל וקחמר עלה והוח לליכא רביעית הו״ל לחתויי מתניתין דהכח ה) וגרסה דברייתח היח וה״ק מסכחן בהמולך (יבמות דף לו:) דקחמר תנן רבב״ג חומר כל שבהמה ל׳ יום כו׳ ואינה משנה בשום מקום ובפרק רבי חליעזר דמילה (שבת דף קלה:) גרסינן בכל הספרים תניח: **כל** משקה המת מהורין. חלח גזרו עליהן כמו שגזרו על של הזב כדמפרש במסקנא משום דזב לח בדילי מיניה וח״ת והלח כיוצחין מן המת נוגעין בו ומקבלים טומחה ממנו בשגע דמדלוריימח דמעת עינו ודם מגפתו וחלב המבה חשיבי משקין כדיליף בפ׳ דם הנדה (נדה דף נה:) מקרחי ועוד קשה דקחמר התם דמטמח טומחת משקים ברביעית והלח משקין מטמחין בכל שהוח כדמוכח בפ״ק דפסחים (דף יח.) גבי מימיהם של כהנים לח נמנעו לשרוף חת הפשר שנטמח בולד הטומחה עם כשר שנטמח בחב טומחה חע״פ שמוסיפין על טומחתו כו׳ דמוקי לה לליכח משקה בהדי כשר דקל מטמח כשר מחמת משקין ומסתמח חין נחוסח משקים ברביעית ומתרינן נמי בהוהו פירקח (שם דף יז:) ומים נמי לח ממרן חלח ברביעית חזקי להטעיל בהן מחטין וגפורות חבל בעיר מרביעית טמחים ובברכות בפרק חלו דברים (דף נב.) שמע יטמחו משקין שחחורי הכוס מחמת ידיס ויחזרו ויטמחו חת הכוס וי״ל דהכח מיירי כשיעלו ממנו דרך שפופרת ובעודן בגופו לח מקבלי טומחה לחין תורת משקין עליהם עד שיעלו לחוץ וכי נפקי דרך שפופרת טהורות מה״ת כיון שלח נגעו בו חלח מדרבנן גזרו בילעו מן הזב היכח לליכח רביעית חע״ג חלח נגעו בו חי נמי הנהו קרחי דנדה משמחינח בעלמח מינהו ומן המורה חין עליהן תורת משקין ולכך לח גזרו חלח ברביעית וח״ת לחמרינן בפרק שמרו לו (כריתות דף יג.) המשה שנטף חלב מדדיה לתוך התנור טמח ופריך במחי מתכשר ר״י יוחנן בטיפה המלוכלכת על פי הדד והחתם כיון דלרחש הכשר חלמח חשיבח לוכלכת ע״פ הדד שמתערבת עם שאר חלב שנוטף בתנור שפם חין חוכל מטמח כלים חלח על כרחך מטמח מחמת טיפה המלוכלכת ע״פ הדד שמתערבת עם שאר חלב שנוטף בתנור שפם משקה עליה ומשקין מטמחין כלי גזירה משום משקה דזב וזבה כדחמר בפרק קמח דסגפת (דף יד:) חלמח מטמחה טיפה לתנור חע״ג דלית בה רביעית וכן בחין דורסין (חגיגה דף כ:) בשפח לפני ר׳ שמעלי ואמרה לו מפה זו מרגתי בטהרה ומתוך הדברים שנדבקה חמרה לו ניימ נפקקה וקברתים בפה הרי חע״פ שלח היה ברוק שבפיה רביעית נטמח מידים שהיו מסוחבות וטיימ חת המפה וי״ל תמרומה וקדשים מטמו בפחות מרביעית ודוקא לחולין הוה דבעי רביעית ד):

משקה טבול יום משקין היוצחין ממנו במשקין שנוגע בהן. פומר ר״ת דהני משקין שנוגע בהן דקחמר לח מיתוקמח חלח במשקין דתרומה דלילו חולין לח מיטמח ואפילו במעשר נמי שרי כדלמרינן (יבמות דף עד:) טבל ועלה חוכל במעשר ובמשקין דקדש נמי דקחמר דתנן בפ״י דנדה (דף עט:) ברשומה היו חומרים היוחנת על פי טוהר מערה מים לפסח פירוש חבל לח נוגעת לחולין שנעשו על טהרת הקדש כקדש דמו דכמפרש בגמ׳ חזרו לומר הרי היח כמגע טמח חת לקדשים פירוש דוקח לקדשים ולח לחולין ללמד דמו חלמח טבול יום הוח רשמין לקדשים כלילו נגע לטמח חת דיוחנת על פי טוהר היח טבול יום ומ״ש משקים קודם שנגע בטבול

מסורת הש״ס

ו) [ל״ל הוח מים], ז) [ל״ל כה״ג פ״ו מ״ו דמכשירין כחוב בכל הספרים תנן התם ומיהו משנה בשום מקום חלח בכריתות היח זו ע״ש ועי׳ חוס׳ דכסף ד״ה תנן כו׳], ח) [טפחים פה: ממחות כב.] [זבחים לה. ט) [נדה עה: [זבחים לה. ו). עח. עט.], ג) [נעיל פג:], ד) זבחים עו: [זבחים ממחות כב., ה) [זבחים עח.], ו) [ל״ל כז.], ז) [ל״ל הוח מים], ח) [ל״ל כה״ג פ״ו מ״ו דמכשירין כחוב בכל הספרים תנן התם ומיהו משנה בשום מקום חלח בכריתות היח זו ע״ש ועי׳ חוס׳ דכסף ד״ה תנן כו׳], ט) [טפחים פה: ממחות כב., י) [במשנה ליתח הכי ג׳ מיטות וכן משמע קלח מפרש״י ד״ה משקה וכו׳], כ) פ״ג: לוריקה, ל) [ל״ל בממנימת], מ) עיין רש״ג, [וע״ע חוס׳ פסחים יד. ד״ה לחיכף],

גליון הש״ם

חום׳ ד״ה תנן וכו׳ ונראה דבריית׳ היח. עי׳ בלר שבע פ״ל דהוריות סי׳ ל״ז:

הגהות מהר״ב רנשבורג

א] בא״ד (שחלקנו לשניס ועשינו ממלח לחל וכו׳ דבור חדש) המעורכת טומחתה ליכח מחן דפליג. ע״ב עי׳ ב״ק ק׳ ע״ב בחוס׳ ד״ה לומר לו וכו׳ כחבו ג״כ הכי ול״ע:

מוסף רש״י

דם הניתז. למלמוד חוץ לגואל שנחתו בה, ודס שעל הסכין מייב לכסות (לעיל פג:). דם שנתערב. בס קדשים (מנחות כב.). נתערב ביין. שהוח חלוס ואין מלמה ליכר בו, ורואין חותו. יין, כחילו הוח מים. ומומדין חם היה בס שנתערב כחן ליכר כמים הללו כשר לזריקה (זבחים עז: וכע״ז מנחות שם). בדם הבהמה. של חולין, רואין חותו. של חולין, כחילו הוח מים. ומומדין לומו חם היה בס הזבח ליכר כשר, ומע״פ שהחולין רכין עליו (זבחים שם). אין דם מבטל דם. דמין במינו לח בטיל ומפילו טיפה לתוך כלי גדול כשר לזריקה (שם). לא שנו. לחם יש בו מרחית בס כשר ומע״ג דרובא מים, לחח שנפלו מים לתוך בס ואין שייך דמוי חלח בדבר קדושה (שם).